

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/6189

הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון – ייחוד כהונה)

1. תיקון סעיף 17 בחוק-יסוד: נשיא המדינה¹, בסעיף 17(א), המילים "אלא על דעת ועדת הכנסת" – יימחקו.

דברי הסבר

חוק-יסוד: נשיא המדינה (להלן – חוק היסוד), מסדיר, בין היתר, את אופן ייחוד הכהונה של איש או אישה המכהנים במשרה הרמה של נשיא המדינה. סעיף 17 לחוק היסוד מחיל הוראות לעניין אופייני הייחודי של המשרה, ובהתאם סעיף 17(א) קובע שמי שנבחר לכהן כנשיא המדינה לא יכהן ולא ישא כל משרה זולת משרתו ותפקידו כנשיא המדינה. סעיף 17(ב) משריין את ייחוד הכהונה, וקובע שנשיא המדינה פטור מכל שירות חובה.

יחד עם זאת, הסיפא של סעיף 17(א) קובע חריג לייחוד הכהונה של נשיא המדינה. הסעיף מקנה שיקול דעת לוועדת הכנסת לקבוע אחרת מהרישא בסעיף, כך שבהתאם לנוסח הקיים של חוק היסוד – ועדת הכנסת היא בעלת סמכות לקבוע תפקיד או משרה שנשיא המדינה יוכל למלא במקביל לכהונתו. חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק הכנסת), מסדיר, בין היתר, את אופן בחירת חברי הכנסת המכהנים בוועדת הכנסת. כך, סעיף 3(ג) לחוק הכנסת קובע כי "מספר החברים בוועדת הכנסת ייקבע בידי הכנסת ובלבד שהרכב הוועדה יהיה, ככל שניתן, לפי יחסי הכוחות של הסיעות בכנסת". בכך סעיף 3(ג) מקנה לוועדת הכנסת אופי פוליטי מובהק, המבצע התאמה בין הגודל היחסי של הסיעות בכנסת לבין מספר החברים בוועדה.

משרת נשיא המדינה נושאת עמה אופי ייצוגי וממלכתי, ובהתאמה הגדרת התפקידים והסמכויות המנויות לנשיא המדינה הקבועות בסעיף 11 לחוק היסוד בעיקרן נושאות אופי ממלכתי ללא כל היבטים פוליטיים. הנוסח הקיים של חוק היסוד למעשה מקנה סמכות לוועדה, אשר כאמור במהותה נושאת אופי פוליטי, לאפשר מצב בו נשיא המדינה יכהן בתפקיד או משרה אחרת. כך למעשה נשיא מדינה שחברי הסיעה הגדולה בכנסת חפצה ביקרו, יכולה "לתפור" לנשיא המדינה תפקיד או משרה נוספת שיקנו לנשיא עוד כוח וסמכויות מעבר לסמכויות הרחבות היקף המוקנות לו מכוח חוק היסוד. על כן, הצעת חוק זו באה לשריין את ייחוד הכהונה של נשיא המדינה, באופן שיבטל את הסמכות המוקנית לוועדת הכנסת לאפשר משרה או תפקיד נוספים לנשיא. בכך יישמר האופי הייחודי והממלכתי הטמון במשרה שאדם המכהן בה מכונה, ולא בכדי, "האזרח מספר 1".

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/2576; פ/24/1028).

הצעת החוק זהה לפ/24/1028 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.

כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)